Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 14/02/2019
HASH: 59b8d6914f1613a7ab23bcabfbc9b66e
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 14/02/2019
HASH: 33126d006b5909c62081c2b67af78d02
Ajuntament de Calaf

NIF P0803100G

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA MÚSICA TRADICIONAL DE CALAF I L'ALTA SEGARRA (COMTCASE) PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS

A Calaf, 13 de febrer de 2019.

REUNITS

Per una banda, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel Secretari-Interventor de la corporació, Joan Miquel Roig Mestre.

D'altra banda, la Sra. Núria Planell Aymerich en virtut de secretària de l'entitat, Comissió Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i l'Alta Segarra (COMTCASE) (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-60807658 i seu social a carrer del Carme, 23 de Calaf, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats culturals.

La COMTCASE és una entitat que promou la difusió i promoció de la música popular i tradicional impulsant la cohesió social i la participació ciutadana.

El Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf neix l'any 1991 al municipi de Calaf, promogut i organitzat de forma voluntària i altruista per un grup d'amics i amigues de Calaf i rodalies que es constitueixen més endavant, el 1995, en una entitat jurídica, l'associació sense ànim de lucre COMTCASE -Comissió Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i Alta Segarra-.

L'objectiu final d'aquest esdeveniment cultural és la difusió i promoció de la música tradicional i popular. El format i contingut d'aquest acte es va perfilant i modificant al llarg de les diferents edicions, a la vegada que amb els anys es va ampliant també el seu abast i repercussió en el territori, fins arribar a les darreres edicions, en que el Festival mostra un contingut i un format clarament consolidats amb una resposta satisfactòria per part del públic assistent.

El Festival nasqué el 27 de juny de 1992 sota el nom de Trobada Internacional d'Acordionistes i Música Popular de Calaf; el 1993 passà a anomenar-se Trobada de Música Tradicional de Calaf i Fira de l'acordió de Catalunya. L'any 1998 pren el nom de Festival de Música Tradicional de Calaf, i no seria fins l'any 2009, en el marc de la 18ena edició que el festival seria rebatejat amb el nom de "desFOLCa't" per dotar-lo d'un apel·latiu més singular.

Al llarg d'aquestes 25 edicions hi ha hagut canvis i una inevitable evolució no només del contingut i format del festival, sinó en el grup humà encarregat de tirar-lo endavant. Han passat moltes persones per l'organització, hi ha hagut diversos relleus en l'entitat, i s'ha rebut el suport i la col·laboració de gran nombre d'empreses i establiments locals, així com d'institucions públiques (Generalitat, Diputació i Ajuntament) que han jugat un paper cabdal perquè aquest festival hagi sigut possible econòmicament fins a dia d'avui. I és gràcies a la constància i col·laboració de tots aquests agents que aquest esdeveniment cultural no tan sols s'ha pogut mantenir sinó que ha passat a ser una cita de referència en el calendari català de festivals musicals.

Es tracta d'una activitats cultural i festiva d'interès social amb caire popular i tradicional arrelada al municipi i, per tant, mereixedora d'un tractament especial als efectes de poder ultrapassar els valors admesos dins el mapa de capacitat acústica del municipi.

Aquest esdeveniment compleix amb l'article 112. a) de la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives on diu: "es celebra en motiu de festes i revetlles populars o de festivitats o certàmens que compten amb una alta participació de la població afectada".

1. L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

2. La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.
En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

<u>En relació als equipaments i les activitats:</u>

L'Ajuntament cedeix a l'entitat l'ús de l'antic ajuntament i l'institut municipal de formació per la seva utilització com a allotjament per alguns dels participants o com a magatzem d'instruments, etc. Degut a aquest fet se'ls facilitaran les claus d'aquests edificis que hauran de tornar passat el festival.

L'Ajuntament proporcionarà els materials necessaris disponibles per dur a terme l'activitat (taules, cadires, connexions elèctriques, etc.) i la publicitat i difusió necessària per la organització dels esdeveniments.

L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades d'aquests serveis, així com també assumeix les despeses de l'ambulància, cabines sanitàries portàtils i controladors i vigilants de seguretat.

<u>En relació a la gestió econòmica:</u>

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en 19.400 € (DINOU MIL QUATRE-CENTS EUROS) corresponents a la organització del 28è Festival de Música popular i Tradicional de Calaf, 9.400 € dels quals corresponen a l'ajut previst de la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg 2019.

A banda, s'abonarà a l'entitat l'import de 5.000 € en concepte de despeses de l'activitat corresponent a l'exercici 2018 degut a la denegació de la subvenció que es venia rebent cada d'any per part de l'entitat bancària "la Caixa" provinent de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. El fet de no rebre aquesta subvenció ha suposat per l'entitat un infrafinançament del projecte.

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

En relació als equipaments i les activitats:

Es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura.

Es farà càrrec de la organització de l'esdeveniment, contractar les companyies, grups o solistes que hi han de participar, realitzar els pagaments corresponents, recerca de fons de finançament i patrocinadors, realitzar la campanya publicitària als mitjans de comunicació i vetllar pel compliment del que es determina en el projecte.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.

L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

* Memòria de l'activitat realitzada

* Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.
* Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i tres exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 31 de desembre de 2019.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.

En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.

TERCER- Regulació de les barres

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament a l'entitat l'explotació del servei de barres de les diferents activitats organitzades tenint en compte les següents condicions:

Personal

El personal que hi treballi haurà de tenir, com a mínim, un d'ells, la titulació de manipulació d'aliments.

Característiques, neteja i conservació de les instal·lacions

La conservació, manteniment i compra de material que calgui efectuar durant la vigència del contracte anirà a càrrec exclusiu de l'entitat, la qual, estarà obligada a retornar l'espai en el mateix estat que la va rebre.

La neteja i altres despeses del funcionament de les barres aniran a càrrec exclusiu de l'entitat.

Caldrà mantenir les barres en òptimes condicions d'higiene.

Les begudes servides fora del taulell, hauran de ser en un envàs adequat per tal de que no esdevinguin un perill per a la integritat física del públic o participants durant l'acte que s'estigui celebrant.

Caldrà tenir exposada de forma visible la llista de preus dels productes i serveis.

L'entitat es farà càrrec del pagament de totes les despeses que aquest servei generi, així com, dels seus ingressos i les obligacions legals conseqüència d'aquests.

L'entitat serà responsable d'indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de l'explotació d'aquest servei.

QUART.- *Residus*

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

CINQUÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SISÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

SETÈ.- L'import d'aquestes subvencions d'aquest conveni aniran a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats" del pressupost vigent.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. En dono fe.

L'entitat
La Secretària COMTCASE

Núria Planell Aymerich